

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1590/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายบุญเลิศ อินทร์สม กับพวก

จำเลย

นางคนึงนิจ อินทร์บุญ (ตามฟ้องใช้ว่า
อินทร์สม) จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้เวลาล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วขอศาลได้โปรดเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้เป็นการด่วนด้วย เพื่อจำเลยจะได้มีโอกาสออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูบุตร บิดามารดา และเพื่อผลประโยชน์บางประการที่จำเลยพึงจะได้รับจากกรมราชทัณฑ์ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ลงโทษจำคุกคนละ 3 เดือน และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 100 บาท และให้ริบผิดของกลางส่วนข้อหาอื่นและคำขออื่นให้ยกข้อหาชิงทรัพย์ให้ชั่งไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม, 83 ให้จำคุกจำเลยไว้คนละ 15 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม คงจำคุก

จำเลยคนละ 10 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 7,850 บาทแก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 77)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ